

1501255-87.2022.8.26.0408

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Renata Ferreira dos Santos Carvalho

Comarca: Ourinhos

Foro: Foro de Ourinhos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/08/2022

... assim reconheceu: "Habeas Corpus - Tráfico de Drogas, Associação para o Tráfico - Prolação de r. sentença - Pretensão de concessão do direito de recorrer em liberdade. Presença dos requisitos da custódia cautelar - R. Sentença que manteve a prisão preventiva que se encontra suficientemente fundamentada - Paciente incurso, em tese, em prática de crime hediondo, para o qual é ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ourinhos

Foro de Ourinhos

2ª Vara Criminal

Rua dos Expedicionários, n.1895, Jardim São Silvestre, Ourinhos - SP - cep 19902-610

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1501255-87.2022.8.26.0408

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS PATRICK DA SILVA e outro

Vítima:

MARA CRISTINA SIMÃO

Réu Preso

Aos 08 de agosto de 2022, às 13:30horas, foi aberta audiência virtual de Instrução, Debates e Julgamento, com o uso do aplicativo Microsoft Teams, nos autos da ação que o Ministério Público move em relação ao(s) ré(u)(s) em epígrafe, em consonância com o artigo 1º, § 1º, do Provimento CSM n.º 2.651/2022, observadas as disposições do Comunicado CG n.º 284/2020, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito, Dr(a). Renata Ferreira dos Santos Carvalho, comigo Escrevente ao final nomeado(a), realizada por meio virtual. Apregoadas as partes, participaram da videoconferência o(a) representante do Ministério Público, Dra. Paula Bond Peixoto, os defensores nomeados, Dr. Guilherme Bertozzi Bernardo de Oliveira OAB 400464/SP e Daniela Cavalheiro de Oliveira OAB 399308/SP, o(a)(s) ré(u)(s) Carlos Patrick da Silva e Carlos Daniel Batista da Rocha, a(s) vítima(s) Mara Cristina Simão e a(s) testemunha(s) Alexandre Martins Bonfim e Anderson Luis de Carvalho. Iniciados os trabalhos, pelo(a) MM. Juiz(a) foi ouvida a vítima, a qual procedeu ao reconhecimento pessoal dos acusados, os quais foram colocados com mais dois presos no CDP de Cerqueira César/SP de maneira intercalada e o vídeo dos mesmos foi transmitido à vítima em tempo real, ocasião em que pela vítima foram os acusados reconhecidos como sendo os autores do crime a eles imputados. A seguir, forma ouvidas duas testemunhas comuns. Após, foi colhido o interrogatório do(a)(s) ré(u)(s). Declarada encerrada a instrução processual pelo(a) MM. Juiz(a), foi dada a palavra ao Dr(a). Promotor(a) de Justiça, que requereu a apresentação de alegações

finais por meio áudio visual, o que foi deferido. Pelo(a)(s) defensor(a)(es) do(a) (s) ré(u)(s) foi requerida a apresentação de alegações finais por meio áudio visual, o que foi deferido. Pelo(a) MM. Juiz(a) foi proferida a seguinte decisão: Vistos. CARLOS PATRICK DA SILVA, qualificado a fl. 05 e CARLOS DANIEL BATISTA DA ROCHA, qualificado a fl. 72, foi denunciado perante este Juízo como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 06 de março de 2022, aproximadamente às 20h18, na Rua Santa Catarina, altura do numeral 634, Vila Perino, nesta cidade e comarca de Ourinhos, agindo em concurso de pessoas, subtraíram, para ambos, mediante violência e grave ameaça, bens móveis pertencentes à Mara Cristina Simão. Recebida a denúncia em 25 de março de 2022 (fls. 91/93), os réus foram citados pessoalmente (fls. 118 e 120) e apresentaram resposta à acusação, com rol testemunhal comum à acusação, fls. 130/132 e 138/140. Durante a instrução processual, foram ouvidas a vítima e duas testemunhas em comum, após o que os réus foram interrogados. Encerrada a instrução processual, o representante do Ministério Público apresentou alegações orais, postulando pela condenação do acusado, por entender que ficaram suficientemente comprovadas a materialidade e autoria do delito. Por seu turno, os Defensores réus pugnaram pela fixação das penas no patamar mínimo legal, em razão da confissão espontânea, bem como a concessão de todos os benefícios legais. É, em síntese, o relatório. Fundamento e decido. O feito teve tramitação regular e inexistem irregularidades a serem corrigidas ou vícios a serem sanados, encontrando-se presentes os pressupostos processuais e as condições para o regular exercício do direito de ação, motivo pelo qual passo imediatamente ao exame do mérito. Cuida-se de ação penal em que se imputa aos réus a prática do delito de roubo majorado pelo concurso pessoas, a qual merece parcial procedência porquanto o acervo probatório reunido nos autos dá suporte a versão acusatória. A materialidade do crime encontra-se consubstanciada pelo boletim de ocorrência de fls. 07/09; auto de exibição e apreensão de fls. 10/11; autos de reconhecimento de pessoa de fls. 12 e auto de avaliação indireta de fl. 66, reforçada pela prova oral produzida durante a instrução processual. Já a autoria delitiva é extraída da própria confissão espontânea dos réus, a qual restou corroborada pelos demais elementos de prova reunido nos autos. Durante a lavratura do auto de prisão em flagrante, o réu Carlos Patrick da Silva optou pelo direito constitucional ao silêncio, desejando apresentar sua versão para os fatos apenas em juízo, oportunidade em que acabou confessando a prática do crime, informando que na oportunidade dos fatos estava caminhando com o corréu Carlos Daniel, quando este teve a ideia de cometer o crime de roubo. Disse que se aproximaram da vítima e Carlos Daniel puxou a bolsa das mãos dela, após o que arremessou para o interrogando, o qual fugiu levando consigo o objeto. No entanto, acabou abandonando a res furtiva na via pública por medo de sofrer linchamento. Por sua vez, o acusado Carlos Daniel Batista da Rocha negou os fatos em solo policial e durante o interrogatório judicial, enquanto em juízo confessou espontaneamente a prática do crime, salientando que estava caminhando com o correu Carlos quando decidiram cometer o crime. Disse que se aproximaram da ofendida, anunciaram o assalto, exigindo a entrega do dinheiro, após o que o réu Carlos Patrick puxou a bolsa das mãos da ofendida. Acrescentou que durante a ação delituosa também simulou estar armado, colocando a mão na cintura. No mesmo sentido seguiu o depoimento judicial da vítima Mara Cristina Simão, a qual informou que estava caminhando pela via pública, quando foi abordada por dois indivíduos, os quais, simulando estarem portando uma arma debaixo das vestes, exigiram a entrega do dinheiro, oportunidade em que informou a eles que não tinha qualquer quantia em valor. Disse que na sequência um dos indivíduos puxou sua bolsa com violência e jogou para o comparsa, o qual saiu correndo com a bolsa que continha dinheiro e documentos pessoais. Afirmou que foi acionado socorro policial, ocasião em que os policiais conseguiram prender um dos assaltantes em flagrante na posse da bolsa da depoente. Ao final do depoimento judicial a vítima reconheceu os réus pessoalmente como sendo os autores do crime denunciado. Finalmente os policiais militares Alexandre Bonfim e Gustavo Luis da Silva informaram, em sede policial, que na ocasião dos fatos estava realizando patrulhamento pelos arredores do terminal rodoviário, quando foram abordados por um motociclista não identificado que lhes informou que uma senhora

havia acabado de ser assaltada por dois indivíduos e empurrada no chão, passando as características dos envolvidos, como sendo morenos e de roupas escuras, estando um com uma mochila nas costas e o outro carregando a bolsa da vítima. Durante patrulhamento, localizaram o réu Carlos Patrick na rua Victório Breve, altura do número 134, cerca 400 metros do local do fato, o qual foi submetido a revista pessoal, sendo encontrada a bolsa da vítima em sua mochila, contendo o valor de R\$ 120,00, celular e todos demais pertences pessoais e documentos. Em seguida, em contato com a ofendida, ela contou que estava retornando do serviço quando ocorreu o roubo por dois indivíduos de pele parda, sendo que enquanto um deles fez menção de estar armado, colocando a mão embaixo da blusa, o outro a agarrou pelo braço, puxando sua bolsa, chegando a lhe derrubar no chão. A vítima ainda mencionou que estava com muita dor no braço esquerdo, por isso foi encaminhada para atendimento médico. Na ocasião, a ofendida verificou que todos os pertencentes estavam em sua bolsa recuperada. Finalmente, a vítima acabou ficando frente a frente com o réu Carlos Patrick, momento em que o reconheceu de pronto, e inconformada com o ocorrido, tentou agredi-lo sendo necessário segurá-la. No tocante ao outro envolvido, viram que ele correu na para baixo no sentido tênis clube, mas não foi possível alcançá-lo, não tendo sido identificado na ocasião, tendo o réu Carlos Patrick informado que o comparsa atende pela alcunha de "BIGODE" e que também frequenta o "Centro Pop". Na esfera judicial, as testemunhas ratificaram seus depoimentos, dizendo que no dia dos fatos, após tomar conhecimento dos fatos e das características físicas dos autores do crime, saíram em patrulhamento pelas imediações do local do crime, oportunidade em que lograram êxito em localizar o réu Carlos Patrick na posse da res furtiva. Outrossim, informaram que ele acabou delatando a participação do corréu Carlos Daniel no crime, tendo este sido preso horas depois, após praticar outro crime de roubo. Como se vê, não pairam dúvidas sobre a responsabilidade criminal dos réus, haja vista que a confissão espontânea dos dois restou corroborada pelos demais elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório, os quais revelaram que na ocasião dos fatos a vítima estava caminhando pela via pública quando foi abordada por dois indivíduos, os quais, simulando estarem portando uma arma debaixo das vestes, anunciaram o assalto exigindo dela a entrega de dinheiro. Na sequência, eles puxaram a bolsa da vítima com violência de suas mãos e fugiram, porém um deles, ora réu Carlos Patrick, acabou sendo preso em flagrante, ainda em posse da res furtiva, por policiais militares que foram acionados por uma testemunha ocular dos fatos. Finalmente restou comprovado que Carlos Patrick acabou delatando a participação do corréu Carlos Daniel, o qual, por sua vez, acabou sendo preso em flagrante, horas depois, pela prática de outro crime de roubo. Importante ressaltar, por oportuno, ser inviável desclassificar o crime de roubo para a figura típica de furto, vez que houve violência em face da vítima, a qual chegou a ter uma queda ao solo e necessitar de socorro médico, como comprova a ficha de atendimento fl. 13. Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci, em Código Penal Comentado, 2014, p. 846, ensina que "o termo violência, quando mencionado nos tipos penais, como regra, é traduzido como toda forma de constrangimento físico voltado à pessoa humana. Lembremos, no entanto, que violência,

na essência, é qualquer modo de constrangimento ou força, que pode ser física ou moral". Portanto, está presente a elementar do delito de roubo no caso em apreço. Como se vê plenamente delineada a autoria, materialidade e culpabilidade dos réus, de modo que a responsabilização criminal pelo crime descrito na inicial acusatória é de rigor. Sendo desnecessárias quaisquer outras considerações, passo à fixação das penas. Na aplicação da pena, de acordo com as diretrizes fixadas pelo artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, circunstâncias e motivação do crime, assim como o comportamento da vítima, não permite a elevação da pena-base, a qual fixo em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, nos termos do art. 157, caput, do Código Penal. Não existem circunstâncias agravantes a serem consideradas. Por outro lado, apesar da confissão espontânea, não há como reduzir a pena abaixo do patamar mínimo legal nesta fase da dosimetria da pena, razão pela qual mantenho a reprimenda em 04 (quatro) anos de reclusão e 10

(dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal. Na derradeira fase, não há redutora a incidir, por outro lado incide o concurso de pessoas, razão pela qual majoro a pena em 1/3 (um terço), a qual passa a 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa no valor unitário mínimo legal. Por se tratar de crime cometido com violência e grave ameaça à pessoa, não há que se falar em aplicação de benefício de substituição de pena ou suspensão condicional da mesma, nos termos dos artigos 44, inciso I e 77, inciso III, ambos do Código Penal. Na esteira do que dispõe o art. 33, § 2º, "b", do Código Penal, consideradas favoráveis as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, o regime inicial de cumprimento da pena imposta seria, a priori, o semiaberto. Não obstante, de acordo com o artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal (alterado pela Lei nº 12.736/2012), o tempo de prisão provisória deve ser computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. No mesmo sentido dispõe a Súmula nº 716 do E. Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória".

Nesses termos, observa-se que o réu Carlos Patrick se encontra encarcerado cautelarmente desde a prisão em flagrante e o denunciado Carlos Daniel desde o cumprimento do mandado de prisão preventiva, tempo que se mostra insuficiente à progressão, qual seja, o cumprimento de 16% da pena, conforme art. 112, inciso I, da LEP. Logo, fixo, para ele, o regime inicial SEMIABERTO. Posto isto, e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a ação penal que a Justiça Pública move contra os réus CARLOS PATRICK DA SILVA, qualificado a fl. 05 e CARLOS DANIEL BATISTA DA ROCHA, qualificado a fl. 72, para CONDENÁ-LOS como incursos no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal. Os réus responderam ao processo presos, ante a decretação da prisão preventiva em conversão ao flagrante no tocante ao réu Carlos Patrick e posterior decretação no que toca ao réu Carlos Daniel, visto que satisfeitos os requisitos legais para a manutenção do encarceramento à época, o que foi reapreciado ao longo do trâmite processual, sendo mantida a segregação cautelar, a cujos fundamentos me reporto para determinar que os réus aguardem o resultado de eventual recurso presos, acrescentando que os acusados foram condenados nesta oportunidade por crime concretamente grave, visto as circunstâncias da abordagem da vítima. Para além disso, foi fixado ao sentenciado o regime semiaberto, que, por si só, mostra-se incompatível com status libertatis. No entanto, deverá ele ser transferido ao estabelecimento penal adequado ao referido regime, salvo se por outro motivo não estiver custodiado em regime mais gravoso. Em situações semelhantes, a Corte Paulista assim reconheceu: "Habeas Corpus – Tráfico de Drogas, Associação para o Tráfico – Prolação de r. sentença – Pretensão de concessão do direito de recorrer em liberdade. Presença dos requisitos da custódia cautelar – R. Sentença que manteve a prisão preventiva que se encontra suficientemente fundamentada – Paciente incurso, em tese, em prática de crime hediondo, para o qual é legalmente vedada a liberdade provisória, conforme o art. 44, da Lei de Drogas – declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo pelo C. STF que se deu incidenter tantum – decisão que não vincula esta E. Corte. Ausência de afronta ao princípio da presunção de inocência – Estado que detém os meios cabíveis para a manutenção da ordem pública, ainda que em detrimento da liberdade do cidadão, nos casos em que tal medida se mostrar necessária. Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas, por insuficiência, inadequação e desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos principais. Ordem denegada" (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2249810-62.2019.8.26.0000; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapeverica da Serra - 1ª Vara; Data do Julgamento: 23/01/2020; Data de Registro: 23/01/2020) destaquei. Recomende-se-lhe. Após o trânsito em julgado, oficie-se à Secretaria do E. Tribunal Regional Eleitoral para suspensão dos direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, conforme circular nº 166 daquele Tribunal e intime-se o acusado para o pagamento da multa a ele aplicada, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de execução forçada, ficando consignado que o pagamento da multa

imposta somente poderá ser feito em uma única parcela, ou seja, não será admitido parcelamento. Diante o que dos autos consta, deixo de condená-lo(a)(s) às custas processuais. Expeça-se certidão de honorários oportunamente. Publicada em audiência. Lida a sentença ao(à)(s) ré(u)(s) Carlos Patrick da Silva e Carlos Daniel Batista da Rocha, este(a)(s) assistido(a)(s) por seu/sua(s) defensor(a)(s) declararam que NÃO desejam recorrer do decreto condenatório. Cumpra-se. Saem os presentes intimados. Dispensada a assinatura das partes no presente termo, por se tratar de audiência virtual ou semi presencial. Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, todas as declarações e manifestações foram captadas através do aplicativo Microsoft Teams e carregadas ao sistema SAJ/PG5, nos termos do Comunicado Conjunto n.º 1.350/2020 do TJSP, disponibilizadas para consulta às partes através do portal eletrônico e-SAJ. NADA MAIS. Eu, (Francisco Airton Notari), Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA